סיום על ידי שותפות

1) **צפנת פנעח להמהרי"ט - פ' תרומה**

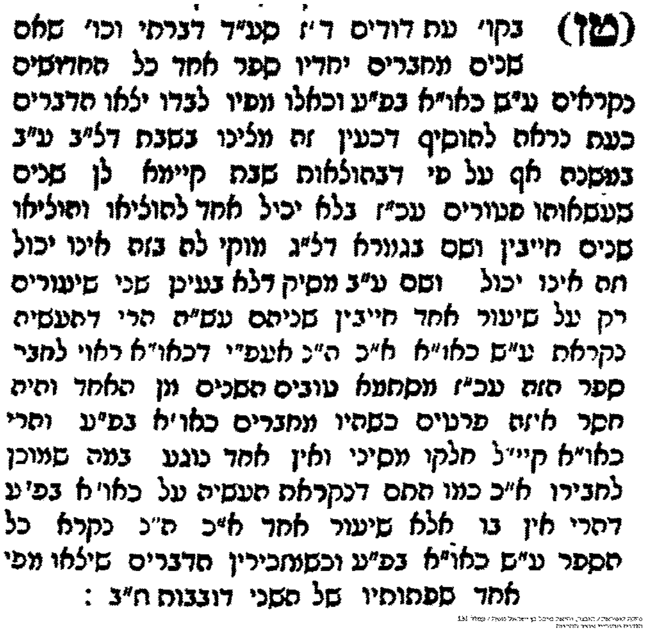
ויקחו לי תרומה מאת כל איש - כאילו לקחתי כל התרומה מאת כל אחד ולזה אמר כאן שרצה הקדוש ברוך הוא שתהא מלאכת המשכן נעשית מתרומת ישראל בכללות וכל אחד מביא אשר נמצא אתו ומה שידבנו לבו זהב וכסף וכו' וכל פרט ופרט שאדם נותן הוא צורך לתרומת המשכן מעלה עליו הכתוב שכל התרומה נלקחה מאת כל איש ואיש ביחוד ולכן אמר ויקחו לי תרומה מאחר שהם מפרישים לשמי אותה תרומה מועטת מעלה אני עליהם שמאת כל איש ואיש מאחר שכוונתם רצויה שאני יודע שהיה רוצה הוא לתת הכל אם היה בידו הרי הוא כאילו מכל אחד לקחתי כל תרומתי

2) **ספר נפש חיה מרגליות או"ח סימן תקנ"א דף נ"ז**

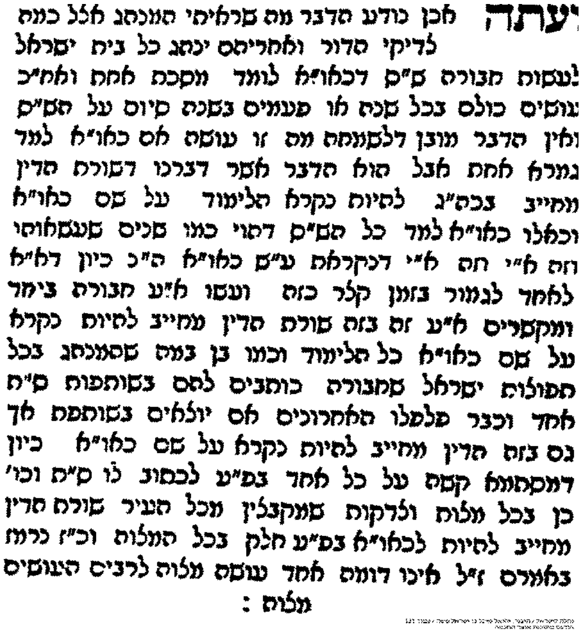
ואפי' כשאין הוא הלומד מצטרף דאמר אביי (מסכת שבת דף קי"ט ע"א) תיתי לי דכי חזינא עורבא מרבנן דשלים מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן הרי כי הו"ל יו"ט כד שלים חברי' מסכתא וזהו המקור לאשר נהגו רבים וכן שלימים להימנות לחבורת ש"ס ועושים סעודה לגמרה של תורה אע"פ שאין אחד הגומר דהנה אמרו בשבת דף צ"ב ע"ב זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייבים הרי דנקראת הפעולה כשלימות על שם כל אחד לפי שגם חבירו אינו יכול לגמור פעולה זו בלעדו וכ"כ הרמב"ם בהל' נזקי ממון פ"י ה"ה שור של שני שותפים שהרג כל אחד מהם משלם כופר שלם שכל אחד מהם עריך כפרה גמורה א"כ כ"ש במדה טובה שנחשב לכל אחד כאלו השלים התורה ואחד המרבה במסכתות ואחד הממעיט שניהם חלק כחלק להם בסיום הש"ס כדין שותפין המבואר בחושן המשפט סי' קע"ו סעיף ה' וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה כ"א השלום שיש להם התחברות ועי"ז נחשב כאילו כל אחד גמר כל הש"ס.

[סע' י' מש"כ בסיום הש"ס של הרבה משתתפים כל אחד מסכת חלק כחלק יאכלו - ולא עוד אלא כשהיו יכולים לגמור בלעדך אעפ"כ נטפל לעושי מצוה כעושי מצוה וראי' לכך מגמ' מכות ה' סע"ב על פי שנים עדים אך שלשה עדים יומת המת כו' א"כ ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה עאכו"כ ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה הרי שמלבד שנחשב לכל אחד מהעדים כאלו הוא עשה כל העבירה ושניהם נהרגים גם השלישי שלא היה צורך בו לקיום העדות אלא שנטפל להם נידן כמותם לנטפל לעושי מצוה שיזכה כעושי מצוה.]

3) **נחלה לישראל (היבנר) שאלה י - אות ט"ז**



(טז) בקו' עת דודים ד"ז סע"ד לברתי וכו' שאם שנים מחברים יחדיו ספר אחד כל החידושים נקראים ע"ש כאו"א בפ"ע וכאלו מפיו לבדו יצאו הדברים כעת נראה להוסיף דבענין זה מצינו בשבת דצ"ב ע"ב במשנה אף על פי דבהוצאות שבת קיימא לן שנים שעשאוהו פטורים עכ"ז בלא יכול אחד להוציאו והוציאו שנים חייבין ושם בגמרא דצ"ג מוקי לה בזה אינו יכול וזה אינו יכול ושם ע"ב מסיק דלא בעינן שני שיעורים רק על שיעור אחד חייבין שניהם עש"ה הרי דהעשיה נקראת ע"ש כאו"א א"כ ה"נ אעפ"י דכאו"א ראוי לחבר ספר הזה עכ"ז מחמת טובים השנים מן האחד והיה חסר איזה פרטים כשהיו מחברים כאו"א בפ"ע והרי כאו"א קיי"ל חלקו מסייע ואין אחד נוגע במה שמוכן לחבירו א"כ כמו התם דנקראת העשיה על כאו"א בפ"ע דהרי אין בו אלא שיעור אחד א"כ ה"נ נקרא כל הספר ע"ש כאו"א בפ"ע וכשמזכירין הדברים שיצאו מפי אחד ששפתותיו של שני דובבות ח"ב :



עתה אכן נודע הדבר מה שראיתי שנוהג אצל כמה צדיקי הדור ואחריהם ינהג כל בית ישראל לעשות חבורה ש"ס דכאו"א לומד מסכת אחת ואח"כ עושים כולם בכל שנה או פעמים בשנה סיום על הש"ס ואין הדבר מובן דלכאורה מה זו עושה אם כאו"א למד גמרא אחת אבל הוא הדבר אשר דברנו דשורת הדין מחייב בכה"ג להיות נקרא הלימוד על שם כאו"א וכאלו כאו"א למד כל הש"ס דהוי כמו שנים שעשאוהו זה א"י וזה א"י דנקראת ע"ש כאו"א ה"נ כיון דא"א לאחד לגמור בזמן קצר כזה ועשו א"ע חבורה ביחד ומקשרים א"ע זה בזה שורת הדין מחייב להיות נקרא על שם כאו"א כל הלימוד וכמו כן במה שנוהג בכל קהלות ישראל שחבורה כותבים להם בשותפות ס"ת אחד וכבר פלפלו האחרונים אם יוצאים בשותפות אך גם בזה הדין מחייב להיות נקרא על שם כאו"א כיון דמסתמא קמה על כל אחד בפ"ע לכתוב לו ס"ת וכו' כן בכל מצוה וצדקות שמקבלין מכל העיר שורת הדין מחייב להיות לכאו"א בפ"ע חלק בכל המצות וכ"ז נראה באמרם ז"ל אינו דומה אחד שעושה מצוה לרבים העושים מצות :

4) **אגרות קודש, כרך ד: מכתב תתסט**

להשתדל בחלוקת הש"ס במקומו ומחנו, אם בפ"ע או ע"י צירוף עם אלו הנמצאים במקום אחר, וכמבואר בהחוברת.

- ויש לומר אשר באופן כזה ישנם כמה ענינים: א) ת"ת של המסכתא אשר לקח לחלקו. ב) כמו שלימוד כל הש"ס הוא יותר גדול מצירוף לחוד של לימוד כל המסכתות אשר בו, שלכן נתוסף אז דבר חדש - סעודה ושמחה שעושין בגמרה של תורה דוקא, כך לימוד המסכתא בתור חלק מלימוד כל הש"ס גדול יותר מלימוד המסכתא בפ"ע. ג) ע"י השתתפותו עם שאר הלוקחים חלק בחלוקת הש"ס - יש לו שייכות גם ללימודם, וכאילו לומד כל הש"ס כולו. ד) ע"י השתתפותו הנ"ל, אולי אפ"ל דנחשב כלימוד בעשרה ויותר, שגדל מעלתו על הלימוד ביחידות. ה) קודם הלימוד הרי יכול לזכות ולתת חלק בת"ת שלו לאחרים (שו"ע יו"ד רסרמ"ו) והרי גם בנדו"ד כאו"א מהמשתתפים רצונו ב(זכות) לימוד כל הש"ס כולו, ובמילא מקנה ומזכה לכל או"א מהמשתתפים בלימודו.

5) **שו"ת קנין תורה בהלכה ה - נ"ב**

ועד"ש אם נכון לעשות סעודת סיום בבשר בט' ימים ביחד דהיינו לחלק לכתה של עשרים דף א' לכל בחור כגון במס' תענית או מכות וגומרים המס' בשעה אחת.
למש"כ הבאה"ט (תקנ"א סקל"ג) בשם א"ר דאסור לאחר ולעכב הסיום על שבוע שחל בה ט"ב א"כ כ"ש להתחיל ולסיים בו ביום אולם בדע"ת כ' בשם שו"ת ארדב"ע ממו"ק ד"ט דבחנוך בהמ"ק מותר לשייר פורתא ובתוי"ט תענית (פ"ה מ"ה) דסיום מס' שוה לחנוך ביהמ"ק וכ"כ בפח"ז עה"פ (סי' אות ד') בשם היוס"ד ראי' זאה לד' מהר"ם מינץ בש"ך יו"ד סי' רמ"ו ועו"ש (באות ג') בשם ס' הדר"ק דגם בלומד במתכוין יש להקל והרה"ק מרוזין זי"ע סמך על סיום משניות במוצאי ט"ב וא"כ בנ"ד דהוי תורה ברבים ג"כ יש להקל ועשו"ת בא"פ יו"ד סי' ס"ג דמ"ע דכתיבת ס"ת יוצאין ודאי בשותפות וכ"א כותב קצת ובפת"ש יו"ד סי' ע"ר בשם פרדס דוד דאפי' ע"י סופר וכ"א משתתף ג"כ יוצאין וכ"ש בנ"ד שכ"א לומד. ע' הערות

6) **הערות הרה"ג רש"ב ולדנברג בסוף הספר**

שם. תמו' איך יתכן שעי"ז נקרא סיום וכמובן דל"ד לביהמ"ק הנבנה ע"י כולם או ס"ת הנכתבת ע"י כולם שזו מצוה אחת של כולם משא"כ בזה הוי לכ"א רק דף דידי' - ומה שמחלקים לימוד ש"ס לרבים לומד כ"א עכ"פ מסכת שלימה ובסיום משניות שאז נוהגים בסיום סדר א' ולא מסכת אחת מסתבר דע"י חלוקת משניות וכ"א לומד מס' אחת לא הוי שמחת סיום רק אם יש ביניהם מי שלמד סדר שלם אלא יל"ע דאולי במסיים מס' קשה דמשניות הוי שמחת סיום ואולם הא פשיטא דהמסיים מס' בזרעים וטהרות עם פיי הר"ש מסתבר דהוי שמחת סיום דה"ז סיום של לימוד עיוני ויש בזה שמחת סיום כבסיום מס' של גמ'.

7) **שו"ת יעלת חן ח"א חו"מ ס' כ"א**

כלל העולה שאין סיום משותף נחשב סיום לענין סעודת מצוה ואין אוכלים בו בשר כשחל בתשעת הימים וכן אינו מועיל לפטור הבכורים מן התענית בערב פסח וטוב לו לאדם בכל מסכתא שלומד שלא ירפה והמתחיל במצוה אומרים לו גמור ויש מזה תועלת רוחנית רבה לומד פי כמה ידות מהלומד בלא סיום

8) **חזון עובדיה (פסח עמוד ריא הלכות ערב פסח אות מה)**

ונראה שאם נשתתפו כמה אנשים וחילקו מסכת אחת בינהם, שכל אחד ילמד עשרה דפים ממנה עד גמירא, אין להקל בזה. ודלא כמ"ש להקל בשו"ת קנין תורה ח"ה (ס' נב). וע' בסוף הספר בדברי הרה"ג רש"ב ולדנברג בהערותיו).

9) **מועדי הגר"ח (קניבסקי) ח"א תשובה ל"ו**

סיום מסכת בשותפות שאלה כמה אנשים שקבעו ביחד לסיים מסכת כל אחד פרק אם מהני לתענית בכורות תשובה אולי

10) **שאלות ותשובות מישרים אהבוך חלק ד תשובה לא**

שאלה מרן השיבני שאם שנים חלקו מסכת אי אפשר לעשות סיום כדי לפטור בכורות בערב פסח ע"ב אנא אבקש נא לידע טעמו של דבר
תשובה על חצי מסכת אין עושין סיום